

Tema 10

Processo: PEDILEF 0504108- 62.2009.4.05.8200/ PB

Situacao: Julgado - TEMA 350/STF

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se há necessidade de renovação do requerimento administrativo para concessão de benefício assistencial.

Tese: O ajuizamento de ações visando o recebimento do benefício previsto no art. 203, V, da Constituição Federal não exige a renovação bienal do requerimento administrativo, afastada a indevida analogia ao art. 21, da Lei n. 8.742/93. RE 914797 - DECISÃO STF: determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente RE 631.240 - TEMA 350.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>